

[21] [시정, 통보] 사항

1. 제 목 : 매입임대아파트 특별수선충당금 적립 부적정
2. 조치부서 : □□지역본부(시정), ◆◆◆◆◆◆처(통보)
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

□□지역본부에서는 「공공주택특별법」 등에 따라 수선주기가 도래한 매입임대주택의 보수를 위해 특별수선충당금을 적립·집행하고 있다.

공사의 매입임대주택(부도, 미분양, 도시정비 등)은 임대주택과 임대주택이 아닌 주택이 같은 단지에 혼합·혼재되어 있는 경우가 많고, 임대주택이 아닌 주택은 「주택법」에 따라 관리주체²⁸⁾가 소유자로부터 장기수선충당금을 징수하여 적립하고 있으나 관련 법령에서 혼합단지의 특별수선충당금 및 장기수선충당금 적립에 대하여 규정하고 있지 않음에 따라 舊 ▽▽▽▽▽▽처에서는 매입임대주택의 특별수선충당금 적립 기준을 [표 27]과 같이 마련하여 시달²⁹⁾하였다.

[표 27] 매입임대주택 특별수선충당금 적립기준

구분	적립기준		예외 사항
공사 지분	전부	일부	공사 지분이 일부인 단지에서 관리주체가 공사인 경우 등은 장기수선충당금을 적립하지 않고 특별수선충당금 적립
적립 항목	특별수선충당금	장기수선충당금	
적립 요율	사업승인 당시 표준건축비의 1만분의 1	관리규약	
회계 처리	예치(특별수선기금)	관리주체에 납부(입주자 납부 시 환급)	

자료 : ◆◆◆◆◆◆처 제출자료 재구성

28) 「주택법」 제2조 제14호의 각 목에 따른 자치관리기구의 대표자인 공동주택의 관리사무소장, 관리업무 인계 전의 사업주체, 주택관리업자, 임대사업자

29) “매입임대주택 특별(장기)수선충당금 적립기준 개선” (▽▽▽▽▽▽처-2650호(2013. 7. 25.))

따라서 분양전환하는 임대주택(5년 공공임대, 10년 공공임대)이라 하더라도 관련 법령상 분양전환 시 특별수선충당금을 인계할 의무가 없는 매입임대주택의 경우 특별수선충당금을 특별수선기금 계정과목으로 예치하고,

관리주체가 장기수선충당금을 부과하는 주택단지의 경우에는 특별수선기금을 예치하지 아니하고 수선유지비 계정과목으로 공사가 관리주체에 직접 납부하거나 입주자가 장기수선충당금을 납부한 경우 해약 퇴거 등 사유 발생 시 입주자가 관리주체에 납부한 장기수선충당금을 환급하여야 한다.

그런데 □□지역본부에서는 [표 28]과 같이 매입임대주택 중 관리주체가 장기수선충당금을 부과하고 있는 단지에 대하여 특별수선충당금 또는 특별수선기금을 적립(예치)하거나, 장기수선충당금을 부과하지 아니하는 일부 단지는 특별수선기금이 아닌 특별수선충당금 계정과목으로 설정 및 적립하고 있다.

[표 28] 매입임대주택 특별수선충당금 적립 내역(2016. 3. 23. 기준)

사업단위				계정과목	적립 잔액 (원)	충당금 적립요율	장기수선충당금		비 고
지구 코드	매입 유형	단지명	공급 유형				부과 여부	납부 주체	
200192	매입 미분양	★★ 우림필류	공공 임대 (10년)	특별 수선 충당금	98,324,570	관리규약	○	입주자	특별수선 충당금 적립 불필요
200197		♣♣ 두산위브			60,099,028		○	입주자	
200198		♣♣ 세영리첼			22,513,092		○	입주자	
200220		■■■■ 신원아침도시			38,377,768		○	입주자	
200221		■■■■ 화성파크드림			2,481,185		○	공사	
200222		■■■ 유승한내들			26,319,961		○	입주자	
200223		■■■ 일동미라주			2,481,185		○	공사	
200224		■■■ 한일유엔아이			57,143,211		○	입주자	
200245		★★ 월드메르디앙			4,992,044		○	입주자	
200246		■■■ OO 월드메르디앙			3,723,776		○	입주자	
200247		■■■ @@ 월드메르디앙			15,140,982		○	입주자	
200538	매입중형	★★ 경남아너스빌			39,486,631		○	공사	

사업단위				계정 과목	적립 잔액 (원)	총당금 적립요율	장기수선충당금		비 고
지구 코드	매입 유형	단지명	공급 유형				부과 여부	납부 주체	
200224	매입	■■■ 한일유엔아이	국민 임대	특별 수선 기금	47,679,182	관리규약	O	입주자	특별수선기금 예치 불필요
200244	미분양	★★ 경남아너스빌			16,619,834		O	공사	
200419	매입부도	◇◇ OO타운			11,884,523		O	입주자	
200388	매입 부도	★★ 청안해오름	공공 임대 (10년)	특별 수선 충당금	85,352,734	표준 건축비 0.01%	X	-	특별수선기금 으로 예치 필요

자료 : ■■■지역본부 제출자료 재구성

이와 마찬가지로 다른 지역본부에서도 매입임대주택(10년 공공임대) 단지에 특별수선충당금 계정과목으로 적립한 잔액을 확인할 수 있는 등 관련 업무처리 기준과 달리 특별수선충당금을 적립하는 사례가 발생하고 있다.

그 결과 장기수선충당금을 부과하는 주택단지에도 공사 업무처리 기준과 달리 특별수선충당금을 적립하거나 부적정한 계정과목으로 특별수선충당금을 적립하고 있어 부채가 과다하게 계상되고 사업비 운용의 효율성이 저하되고 있다.

5. 조치할 사항

■■■지역본부장은

공사 업무처리 기준과 달리 특별수선충당금을 적립한 매입임대주택에 대해 적립을 중단하고 적립액을 환입 회계처리하시기 바라며, 특별수선충당금 계정과목으로 잘못 설정하거나 적립한 매입임대주택 단지의 적립액은 특별수선기금 계정과목으로 전환 회계처리하시기 바랍니다(시정).

◆◆◆◆◆처장은

매입임대주택의 특별수선충당금 적립과 관련하여 공사 업무처리 기준과 달리 운영하는 사례가 발생하지 않도록 관련 내용을 전 지역본부에 전파하여 주시기 바랍니다(통보).